

1510266-71.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2062987/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 16595253 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

399/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2062987 - 02º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510266-71.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510266-71.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2062987/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 16595253 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

399/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2062987 - 02º D.P. SUMARE, 399/21/926 - 02º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS BATISTA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

LUCAS BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na prefacial (páginas 64/65).

Defesa preliminar (páginas 81/82). Notificação (página 90). Recebimento da denúncia (página 91). Citação pessoal (página 102). Prova testemunhal e interrogatório (página 144). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 144), ao passo que a Defesa sustentou, em memorial, o reconhecimento da atenuante da confissão (páginas 142/143).

É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

A prova pericial sedimentou a materialidade delitiva (páginas 77/80).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Alisson Alves de Freitas e Renan Lopes de Souza narraram que avistaram o acusado com uma sacola nas mãos, em lugar conhecido pela comercialização de entorpecentes, quando, então, ele buscou adentrar em um imóvel, mas foi encaixado, sendo que, naquela sacola, existiam porções de cocaína, crack e maconha, além do dinheiro que o réu admitiu ser proveniente da venda de drogas e um rádio comunicador, para informar a presença da polícia no local. Em um tugúrio abandonado, o denunciado admitiu que também havia entorpecentes, localizando-se ali, realmente, mais drogas. Em juízo, o réu afirmou que exercia, naquela ocasião, a traficância, mas procurou se desvincular de parte dos estupefacientes (página 144).

Certa a condenação, conforme a imputação lançada na inaugural, porquanto a prova testemunhal a sustenta, sem ressaibos. Não houve sequer pálido indício de que os policiais quisessem incriminar inocente.

Indisfarçável que o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 80 (oitenta) porções de cocaína, 13 (treze) de cocaína, na forma de crack, e 25 (vinte e cinco) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, e também tinha em depósito, para o mesmo fim, 662 (seiscentas e sessenta e duas) porções de cocaína, 56 (cinquenta e seis) kits contendo cocaína, na forma de crack, 627 (seiscentas e vinte e sete) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, e 08 (oito) tablets desta última droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ingresso à dosimetria penal.

Atendendo ao disposto no artigo 68 do Código Penal e atento à disciplina da Lei nº 11.343/2006, exaspero a pena-base em 2/5 (dois quintos), ante a variedade e a quantidade de droga apreendida.

Em segunda fase, o réu é reincidente (página 105), majoro a pena em 1/6 (um sexto). Consigno que não houve confissão integral da imputação fática lançada na denúncia a justificar a correlata atenuante. Em terceira fase, não se há falar em causa de diminuição de pena nomeada como tráfico privilegiado, tendo em vista que a reincidência a impede.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, considerando a circunstância judicial desfavorável e a reincidência.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar LUCAS BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Mantenho a prisão preventiva, seja porque provadas a materialidade e a autoria do delito, seja porque necessária para assegurar, in casu, a ordem pública em face de quem não se cansa de atentar contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal, tudo conforme já destacado anteriormente (páginas 45/47). Recomende o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA